

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

3^{ra}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1197

14 de abril de 2026

Presentado por el señor *Sánchez Álvarez*

Coautores los señores Colón La Santa, Reyes Berríos y Rosa Ramos

Referido a la Comisión de Gobierno

LEY

Para enmendar el Artículo 3, añadir un nuevo Artículo 8 y reenumerar los actuales Artículos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26-A, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34 de la Ley Núm. 44 de 21 de junio de 1988, según enmendada, conocida como “Ley de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico”, con el propósito de crear un Comité Intergubernamental encargado de confeccionar un plan para el estudio, planificación, diseño, viabilidad fiscal, financiamiento, coordinación e implantación del “Sistema de la Reserva Estratégica de Combustible de Puerto Rico”; definir dicho Sistema; establecer criterios para la evaluación técnica, fiscal, operacional, ambiental, agrícola y logística de sus componentes; disponer requisitos sobre fuentes de financiamiento, infraestructura existente, rotación de inventario, protocolos de activación, distribución y reposición de combustibles; establecer salvaguardas sobre terrenos de valor o uso agrícola y propiedades públicas; requerir informes al Gobernador y a la Asamblea Legislativa; disponer normas de interpretación; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El petróleo, el carbón y el gas natural son las fuentes energéticas más utilizadas en el planeta Tierra. Respecto a Puerto Rico, la política pública energética local tiene como misión alcanzar, entre otros, el objetivo de promover la más rápida y efectiva reconstrucción, modernización y actualización del sistema de transmisión y distribución de la red para desarrollar un sistema robusto y flexible, que pueda integrar nuevas

tecnologías, generación distribuida, fuentes de energía renovable, mecanismos de eficiencia energética y provea a los consumidores alternativas en el sector energético, maximizando los recursos estatales y federales disponibles; promover el uso de centrales eléctricas de menor escala que tengan la capacidad de operar con múltiples combustibles (“diversified fuel mix”), de los cuales uno debe ser gas natural, que minimicen las emisiones de gases de efectos de invernadero, con tecnología e infraestructura asociada moderna y de alta eficiencia (“high efficiency capacity”), según definido por el Negociado de Energía, y con capacidad para integrar generación distribuida y energía renovable a la red eléctrica; y eliminar el uso de carbón como fuente de generación de energía, no más tarde del 31 de diciembre de 2032.

Por otra parte, mientras la tecnología permita, sin comprometer la confiabilidad, estabilidad y continuidad del sistema eléctrico, reducir el uso de combustibles fósiles para la generación de energía, mediante la integración de energía renovable de forma ordenada y progresiva, garantizando la estabilidad del Sistema Eléctrico a un costo razonable mientras se maximizan los recursos de energía renovable a corto, mediano y largo plazo, se estableció una Cartera de Energía Renovable con el fin de alcanzar un cien por ciento (100%) de la producción para suplir la demanda en o antes del 2050.

No obstante, en lo que la política pública que antecede logra desarrollarse y ser implementada por el Gobierno de Puerto Rico, este continúa expuesta a riesgos externos asociados al mercado internacional de combustibles, incluyendo fluctuaciones de precios, conflictos geopolíticos, interrupciones marítimas, eventos naturales, emergencias operacionales y disrupciones en la cadena de suministro. Por su condición insular y su dependencia de combustibles importados, cualquier atraso, interrupción o reducción en el suplido puede tener efectos directos sobre la generación energética, la transportación, la seguridad pública, la salud, las operaciones gubernamentales, la actividad económica y otros servicios esenciales.

Dicho lo anterior, nuestra Isla no debería estar a la merced del entorno geopolítico mundial para suplir sus necesidades de combustibles y sostener la continuidad de sus

servicios esenciales durante situaciones de emergencia. Debemos tener un plan de acción que evite colocarnos en situaciones de desventaja nuevamente. Por ello se propone establecer un marco de estudio, planificación, viabilidad fiscal, coordinación e implantación para el desarrollo del Sistema de la Reserva Estratégica de Combustible de Puerto Rico, de manera que el Gobierno pueda evaluar, con criterios técnicos, fiscales, ambientales, agrícolas, logísticos y operacionales, la conveniencia y forma de hacer disponible combustible durante emergencias, desastres naturales, eventos causados por el ser humano o interrupciones significativas en la cadena de suministro.

Así las cosas, debemos destinar los recursos necesarios para hacer un estudio de viabilidad que permita determinar, antes de cualquier fase de construcción, adquisición, operación o compra de inventario, cuáles son los tipos de combustible adecuados, los costos reales del proyecto, las fuentes de financiamiento, los permisos requeridos, los mecanismos de rotación de inventario, los protocolos de activación, distribución y reposición, y la infraestructura existente que podría utilizarse para maximizar recursos disponibles y reducir costos de desarrollo e implementación.

Específicamente, la propuesta que aquí se presenta persigue crear un Comité Intergubernamental encargado de confeccionar un plan para el estudio, establecimiento, implementación, desarrollo, financiamiento, construcción y manejo del “Sistema de la Reserva Estratégica de Combustible de Puerto Rico”, según definido en esta Ley. Dicho Sistema no se limita a tanques de abastecimiento, sino que comprende infraestructura, facilidades, equipos, mejoras, inventarios, sistemas de almacenamiento, mecanismos de rotación, protocolos de despacho, acuerdos operacionales y demás componentes necesarios para almacenar, manejar, conservar, rotar, distribuir o hacer disponible combustible durante emergencias declaradas, interrupciones críticas en la cadena de suministro, desastres naturales o cualquier otra situación que afecte o pueda afectar la continuidad de servicios esenciales, operaciones gubernamentales, infraestructura crítica, transportación, seguridad pública, salud, generación energética o actividad económica indispensable para el bienestar general de Puerto Rico.

El Comité operará bajo criterios de planificación responsable y deberá evaluar, entre otros asuntos, las áreas geográficas que podrían considerarse para ubicar componentes del Sistema; la disponibilidad de infraestructura existente; el acceso marítimo o terrestre; la proximidad a infraestructura crítica; la distancia de centros poblacionales; la resiliencia ante desastres naturales; la compatibilidad con los usos de suelo; el impacto ambiental; la seguridad contra incendios; la seguridad operacional; la protección de terrenos de valor o uso agrícola; los costos de estudio, diseño, permisos, adquisición, arrendamiento, servidumbres, construcción, rehabilitación, operación, mantenimiento, seguridad, seguros, cumplimiento ambiental, compra inicial de combustible, rotación de inventario, reposición de combustible y disposición de combustible vencido o contaminado; así como las fuentes de financiamiento disponibles y la viabilidad fiscal del proyecto.

Asimismo, antes de recomendar nueva construcción el Comité deberá evaluar la utilización de terminales, instalaciones portuarias o aeroportuarias, sistemas de almacenamiento existentes, acuerdos operacionales con entidades públicas o privadas, colaboración interagencial y alianzas público-privadas. Esta evaluación permitirá evitar duplicación innecesaria de infraestructura, maximizar recursos disponibles, reducir costos de implantación y aprovechar facilidades compatibles con el manejo de combustibles.

La medida también reconoce que la seguridad energética no debe alcanzarse en menoscabo de otros intereses públicos fundamentales. Por ello, se incorporan salvaguardas para proteger terrenos de valor o uso agrícola, seguridad alimentaria, activos públicos estratégicos, propiedades industriales, obligaciones contractuales, política pública de desarrollo económico, permisos, evaluación ambiental, seguridad operacional, contratación pública, control fiscal y demás requisitos aplicables. En particular, la identificación preliminar de propiedades públicas no constituirá una transferencia, reserva, gravamen, obligación de disposición, autorización de uso, determinación de disponibilidad ni compromiso de cesión gratuita. Toda propiedad

deberá evaluarse de forma individualizada y conforme a la ley orgánica de la entidad titular o administradora, la Ley 26-2017, según enmendada, el Plan Fiscal certificado, el presupuesto certificado y la normativa aplicable.

No cabe duda de que la Asamblea Legislativa cuenta con amplios poderes para regular asuntos concernientes al bienestar de los residentes de Puerto Rico. Esa facultad de la Asamblea Legislativa emana del poder público del Estado o de razón de Estado que se utiliza para salvaguardar la salud, la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. En el ejercicio del poder de razón de Estado, la Asamblea Legislativa posee plena facultad para aprobar legislación dirigida a que se confeccione un plan para el estudio, establecimiento, implementación, desarrollo, financiamiento, construcción y manejo del “Sistema de la Reserva Estratégica de Combustible de Puerto Rico”.

La presente legislación fomenta un ambiente social de seguridad, acentuando en la continuación ininterrumpida de las operaciones comerciales y gubernamentales en Puerto Rico, aun a pesar del impacto de algún desastre creado por la naturaleza o causado por el ser humano. A su vez, establece un marco prudente de planificación, rendición de cuentas, coordinación interagencial, sostenibilidad fiscal, protección agrícola, cumplimiento ambiental y uso eficiente de infraestructura existente, de modo que la respuesta energética del Gobierno de Puerto Rico sea técnica, fiscalmente responsable y compatible con el ordenamiento jurídico vigente.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

- 1 Sección 1.- Se enmienda el Artículo 3 de la Ley Núm. 44 de 21 de junio de 1988,
- 2 según enmendada, conocida como la “Ley de la “Autoridad para el Financiamiento
- 3 de la Infraestructura de Puerto Rico”, para que lea como sigue:
- 4 “Artículo 3.- Definiciones.

1 Las siguientes palabras y términos, cuando sean usados o se haga referencia a los
2 mismos en esta Ley, tendrán los significados que se indican a continuación, a no ser
3 que del contexto se entienda claramente otra cosa:

4 (a)...

5 ...

6 (i) Infraestructura — Significará aquellas obras capitales y facilidades de interés
7 público sustancial, tales como sistemas de acueductos y alcantarillados, incluyendo
8 todos los sistemas para suplir, tratar y distribuir agua, sistemas de tratamiento y
9 eliminación de aguas de albañal, mejoras que sean financiadas bajo las disposiciones
10 de la Ley Federal de Agua Limpia y de la Ley Federal de Agua Potable o cualquier
11 otra legislación o reglamento federal similar o relacionado; sistemas de eliminación de
12 desperdicios sólidos y peligrosos; sistemas de recuperación de recursos, sistemas de
13 energía eléctrica; sistemas de almacenamiento, manejo, rotación, despacho y
14 abastecimiento de combustibles para emergencias, incluyendo tanques, terminales,
15 facilidades existentes, equipos, mejoras y componentes accesorios necesarios para su
16 operación segura y continua, autopistas, carreteras, paseos peatonales, facilidades de
17 estacionamiento, aeropuertos, centros de convenciones, puentes, puertos marítimos,
18 túneles, sistemas de transportación, incluyendo los de transportación colectiva;
19 sistemas de comunicación, incluyendo teléfonos, facilidades industriales, tierras y
20 recursos naturales, vivienda pública y toda clase de facilidades de infraestructura
21 turística, médica y agroindustrial.

22 ...

1 (t) Sistema de la Reserva Estratégica de Combustible de Puerto Rico — Significará
2 el conjunto de infraestructura, facilidades, equipos, mejoras, inventarios, sistemas de
3 almacenamiento, mecanismos de rotación, protocolos de despacho, acuerdos
4 operacionales y demás componentes necesarios para almacenar, manejar, conservar,
5 rotar, distribuir o hacer disponible combustible durante emergencias declaradas,
6 interrupciones críticas en la cadena de suministro, desastres naturales o cualquier otra
7 situación que afecte o pueda afectar la continuidad de servicios esenciales, operaciones
8 gubernamentales, infraestructura crítica, transportación, seguridad pública, salud,
9 generación energética o actividad económica indispensable para el bienestar general
10 de Puerto Rico.”

11 Sección 2.- Se añade un nuevo Artículo 8 en la Ley Núm. 44 de 21 de junio de 1988,
12 según enmendada, conocida como la “Ley de la “Autoridad para el Financiamiento
13 de la Infraestructura de Puerto Rico”, que leerá como sigue:

14 “Artículo 8.- Comité Intergubernamental a cargo del estudio, planificación, diseño,
15 viabilidad fiscal, financiamiento, coordinación e implementación del Sistema de la
16 Reserva Estratégica de Combustible de Puerto Rico.

17 (a) Se establece el “Comité Intergubernamental a cargo del estudio, planificación,
18 diseño, viabilidad fiscal, financiamiento, coordinación e implementación del Sistema
19 de la Reserva Estratégica de Combustible de Puerto Rico”, el cual estará constituido
20 por el Departamento de Seguridad Pública, la Autoridad de Energía Eléctrica, el
21 Departamento de Asuntos del Consumidor, la Autoridad de Asesoría Financiera y
22 Agencia Fiscal de Puerto Rico, la Autoridad para el Financiamiento de la

1 Infraestructura, el Negociado de Energía de Puerto Rico y el Programa de Política
2 Pública Energética del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto
3 Rico, el Departamento de Agricultura, la Autoridad de Tierras de Puerto Rico, el
4 Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la Oficina de Gerencia de
5 Permisos, la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico y el Departamento de
6 Transportación y Obras Públicas.

7 Cada entidad estará representada por su Secretario, Director Ejecutivo,
8 Comisionado, Presidente o funcionario equivalente, o por un representante
9 autorizado con conocimiento técnico en la materia concernida. La Autoridad para el
10 Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico presidirá el Comité. La Autoridad
11 de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico asesorará al Comité en cuanto
12 a viabilidad fiscal, compatibilidad con el Plan Fiscal, identificación de fuentes de
13 financiamiento y cumplimiento con las normas fiscales aplicables.

14 El Comité podrá invitar, con carácter consultivo y sin derecho al voto, a
15 representantes del sector privado de importación, almacenamiento, distribución,
16 venta y transportación de combustibles, así como a representantes del sector de
17 producción y distribución de alimentos, cuando el asunto bajo consideración requiera
18 peritaje operacional, logístico, agrícola o de mercado.

19 El Comité aquí creado será responsable de confeccionar un plan para el estudio,
20 establecimiento, implementación, desarrollo, financiamiento, construcción y manejo
21 del “Sistema de la Reserva Estratégica de Combustible de Puerto Rico”, según definido
22 en el Artículo 3 de esta Ley. La creación del Comité y la preparación del Plan no

1 constituirán, por sí solas, autorización para construir, adquirir, transferir, expropiar,
2 operar, obligar fondos públicos, contratar, disponer de bienes públicos o establecer
3 inventarios de combustible. Este Plan de desarrollo integrado considerará y deberá
4 incluir, como mínimo, los siguientes criterios:

5 1. Evaluar las áreas geográficas que podrían ser consideradas para ubicar
6 componentes del Sistema, tomando en consideración criterios de seguridad pública,
7 acceso marítimo o terrestre, distancia de centros poblacionales, resiliencia ante
8 desastres naturales, proximidad a infraestructura crítica, continuidad operacional,
9 disponibilidad de infraestructura existente, impacto ambiental, compatibilidad con
10 usos de suelo y protección de terrenos de valor o uso agrícola. Ninguna propiedad se
11 entenderá designada, reservada, adquirida, transferida o autorizada para uso por el
12 mero hecho de ser identificada o evaluada en el Plan.

13 2. Determinar los costos estimados de estudio, diseño, permisos, adquisición,
14 arrendamiento, servidumbres, construcción, rehabilitación, operación,
15 mantenimiento, seguridad, seguros, cumplimiento ambiental, cumplimiento con
16 normas de seguridad contra incendios, compra inicial de combustible, rotación de
17 inventario, reposición de combustible, disposición de combustible vencido o
18 contaminado y cualquier proceso de expropiación que pudiera recomendarse.

19 3. Identificar las fuentes de financiamiento disponibles, incluyendo fondos
20 estatales, federales, municipales, asignaciones legislativas, fondos de emergencia,
21 acuerdos interagenciales o alianzas público-privadas. El Plan deberá incluir una
22 certificación de viabilidad fiscal preparada con la participación de la Autoridad de

1 Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico. Ninguna fase de construcción,
2 adquisición, operación o compra de inventario podrá comenzar hasta que se
3 identifique la fuente de fondos correspondiente y se cumpla con los requisitos fiscales,
4 presupuestarios y de contratación pública aplicables.

5 4. Evaluar, antes de recomendar nueva construcción, la utilización de
6 infraestructura existente, facilidades ya desarrolladas, terminales, instalaciones
7 portuarias o aeroportuarias, sistemas de almacenamiento existentes, acuerdos
8 operacionales con entidades públicas o privadas y posibles mecanismos de
9 colaboración interagencial o alianzas público-privadas que permitan maximizar
10 recursos disponibles, reducir costos de desarrollo e implantación y evitar duplicación
11 innecesaria de infraestructura.

12 5. Definir los tipos de combustible que podrían formar parte del Sistema, la
13 capacidad recomendada de almacenamiento, los criterios de activación, los usos
14 prioritarios durante emergencias, los protocolos de distribución, despacho y
15 reposición, los controles de calidad, los mecanismos de rotación del inventario,
16 incluyendo sistemas de *"first in, first out"*, y las medidas para evitar deterioro,
17 contaminación, pérdidas económicas, riesgos ambientales o costos excesivos de
18 disposición y reemplazo de combustible.

19 6. Establecer las normas directivas, programáticas, operacionales y de
20 cumplimiento necesarias para el diseño, financiamiento, implementación, operación,
21 mantenimiento, seguridad, monitoreo, auditoría y evaluación continua del Sistema.

1 7. Establecer el rol de cada entidad integrante del Comité en la evaluación,
2 financiamiento, permisos, operación, fiscalización, respuesta a emergencias,
3 continuidad operacional, manejo ambiental, protección agrícola y seguridad del
4 Sistema. La Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico
5 podrá gerenciar, coordinar, administrar o servir como entidad ejecutora de aquellas
6 fases del Plan que sean aprobadas conforme a ley, siempre sujeto a la disponibilidad
7 de fondos, a los permisos aplicables, a las autorizaciones gubernamentales
8 correspondientes y a su ley orgánica.

9 8. Incluir un diseño conceptual, un análisis de alternativas, un análisis de riesgos,
10 un análisis de impacto fiscal y operacional, un calendario estimado por fases y una
11 recomendación sobre si procede implementar el Sistema mediante infraestructura
12 existente, nueva infraestructura, acuerdos operacionales, alianzas público-privadas o
13 cualquier combinación de dichos mecanismos.

14 9. Incluir una evaluación específica sobre seguridad alimentaria y terrenos de valor
15 o uso agrícola. Para fines de este Artículo, se considerarán terrenos de valor o uso
16 agrícola aquellos terrenos en producción; terrenos en descanso, barbecho o
17 recuperación; predios con historial agrícola; terrenos bajo arrendamiento, programa o
18 titularidad de la Autoridad de Tierras de Puerto Rico; reservas agrícolas; suelos
19 clasificados como agrícolas o rústicos especialmente protegidos agrícolas; suelos
20 prime, unique o de importancia estatal; terrenos con riego, drenaje, pozos, canales,
21 caminos agrícolas o infraestructura agroindustrial; áreas necesarias para la
22 continuidad de fincas colindantes; y terrenos aptos para reactivación productiva.

1 10. El Plan de desarrollo del Sistema de la Reserva Estratégica de Combustible de
2 Puerto Rico, así como cualquier enmienda, modificación, estudio, informe de
3 viabilidad, análisis fiscal, análisis ambiental, análisis agrícola o informe técnico
4 relacionado, será remitido al Gobernador y a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico.
5 El Comité deberá rendir un informe preliminar dentro de ciento ochenta (180) días
6 contados a partir de su constitución y un informe final dentro de un (1) año, salvo justa
7 causa debidamente explicada por escrito. Posteriormente, de implementarse alguna
8 fase del Sistema, el Comité rendirá informes anuales al Gobernador y a la Asamblea
9 Legislativa que incluyan, como mínimo, localización de facilidades, costos, fuentes de
10 financiamiento, inventario, incidentes, auditorías, cumplimiento ambiental,
11 cumplimiento de permisos, certificaciones agrícolas, estado operacional y justificación
12 de alternativas seleccionadas.

13 (b) Disposiciones sobre Tierras o Propiedades Públicas

14 La Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico, la Administración de
15 Terrenos, la Autoridad de Tierras de Puerto Rico, la Autoridad de los Puertos de
16 Puerto Rico y el Departamento de Transportación y Obras Públicas podrán, a solicitud
17 del Comité, identificar propiedades bajo su titularidad, administración o control que
18 pudieran ser evaluadas preliminarmente para ubicar componentes del Sistema,
19 siempre que dicha identificación no constituya una transferencia, reserva, gravamen,
20 obligación de disposición, autorización de uso, determinación de disponibilidad ni
21 compromiso de cesión gratuita.

1 Toda evaluación de propiedades públicas deberá realizarse conforme a la ley
2 orgánica de la entidad titular o administradora y la Ley 26-2017, según enmendada,
3 conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”.

4 Ninguna propiedad pública podrá hacerse disponible, transferirse, arrendarse,
5 cederse, gravarse, expropiarse, impactarse o utilizarse para el Sistema sin evaluación
6 individualizada de disponibilidad, conveniencia pública, compatibilidad de uso,
7 impacto fiscal, impacto ambiental, impacto agrícola, seguridad contra incendios,
8 seguridad operacional y autorización expresa de la entidad titular o administradora
9 conforme a su ley orgánica y a la legislación vigente.

10 La Autoridad de Tierras de Puerto Rico no estará obligada a incluir, transferir,
11 ceder o hacer disponibles predios agrícolas o terrenos de valor o uso agrícola.
12 Cualquier propiedad bajo titularidad, administración, arrendamiento, programa o
13 control de la Autoridad de Tierras de Puerto Rico solo podrá considerarse en el Plan
14 si el Secretario de Agricultura certifica previamente, por escrito y de forma
15 fundamentada, que dicha propiedad no constituye terreno de valor o uso agrícola, que
16 su evaluación no afecta la continuidad de operaciones agrícolas presentes o futuras y
17 que existen salvaguardas suficientes para proteger la seguridad alimentaria y los
18 recursos productivos de Puerto Rico.

19 Las propiedades de la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico solo
20 podrán ser evaluadas si dicha corporación pública certifica, mediante determinación
21 escrita, que la propiedad no está comprometida, reservada o proyectada para fines de
22 desarrollo industrial, comercial, turístico, tecnológico, manufacturero, logístico o de

1 generación de ingresos y que su evaluación no afecta obligaciones contractuales,
2 financieras, patrimoniales o programáticas existentes.

3 En todo caso, el Comité deberá dar prioridad a la evaluación de infraestructura
4 existente, facilidades previamente impactadas, propiedades compatibles con usos
5 industriales o logísticos, terminales, instalaciones portuarias o aeroportuarias y
6 mecanismos de colaboración interagencial o alianzas público-privadas, antes de
7 recomendar la adquisición, transferencia, expropiación o construcción en propiedades
8 públicas no previamente destinadas a usos compatibles con el manejo de
9 combustibles.”

10 Sección 3.- Se reenumeran los actuales Artículos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
11 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26-A, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34 de la Ley Núm. 44 de 21
12 de junio de 1988, según enmendada, conocida como la “Ley de la “Autoridad para el
13 Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico”, como los Artículos 9, 10, 11, 12,
14 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36,
15 respectivamente.

16 Sección 4.- Primacía de esta Ley.

17 Esta Ley se aprueba en el ejercicio del poder de razón del Estado, así como en la
18 facultad constitucional que tiene la Asamblea Legislativa, reconocida en el Artículo II,
19 Secciones 18 y 19 de la Constitución de Puerto Rico, de aprobar leyes en protección de
20 la vida, la salud y el bienestar del pueblo, así como en casos de grave emergencia
21 cuando estén claramente en peligro la salud, la seguridad pública o los servicios
22 gubernamentales esenciales. Por esta razón, esta Ley tendrá primacía sobre cualquier

1 otra ley. No obstante, nada de lo dispuesto en esta Ley se interpretará como una
2 exención, dispensa, derogación o limitación del cumplimiento del Plan Fiscal
3 certificado, el presupuesto certificado y la Ley 26-2017, según enmendada, conocida
4 como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”.

5 Sección 5.- Interpretación de la Ley

6 Las disposiciones de esta Ley deberán interpretarse ampliamente para adelantar y
7 apoyar sus propósitos. Por tanto, las disposiciones de esta Ley serán interpretadas de
8 manera que promuevan la preparación, resiliencia energética, continuidad de
9 servicios esenciales, seguridad pública, estabilidad operacional e infraestructura
10 crítica de Puerto Rico durante emergencias, desastres naturales, eventos causados por
11 el ser humano o interrupciones significativas en la cadena de suministro de
12 combustibles.

13 La interpretación amplia dispuesta en esta Sección no podrá utilizarse para ampliar
14 las facultades del Comité Intergubernamental, de la Autoridad para el Financiamiento
15 de la Infraestructura de Puerto Rico o de cualquier entidad participante más allá de lo
16 expresamente autorizado por esta Ley. La enumeración de facultades, criterios,
17 deberes o responsabilidades contenida en esta Ley no se interpretará como
18 autorización implícita para obviar permisos, evaluaciones, certificaciones, procesos
19 fiscales, procesos de contratación pública, requisitos ambientales, requisitos de
20 seguridad, protección agrícola, justa compensación, control fiscal, participación
21 ciudadana, obligaciones contractuales vigentes ni cualquier otra exigencia legal
22 aplicable.

1 Toda interpretación de esta Ley deberá favorecer la utilización eficiente de
2 infraestructura existente, la coordinación interagencial, la protección de terrenos de
3 valor o uso agrícola, la seguridad ambiental y operacional, la sostenibilidad fiscal, la
4 transparencia, la rendición de cuentas y la compatibilidad con la política pública
5 energética vigente de Puerto Rico.

6 Sección 6.- Si cualquier cláusula, párrafo, artículo, o parte de esta Ley fuera
7 declarada inconstitucional o nula por un tribunal con jurisdicción, la sentencia dictada
8 no afectará ni invalidará el resto de esta Ley y su efecto se limitará a la cláusula,
9 párrafo, artículo o parte declarada inconstitucional o nula.

10 Sección 7.- Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.